

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5036/2545

นายประยุทธ์ มหากิจศิริ
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (2)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 29

ป.รษฎากร มาตรา 23, มาตรา 25

จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานตรวจสอบในการตรวจสอบภาษี โดยไม่ยอมตอบข้อซักถามใด ๆ อันเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่ส่งมอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในหมายเรียก แต่ข้อเท็จจริงที่ศาลภาษีอากรกลางรับฟังมานั้นยังไม่ปรากฏว่าโจทก์ไม่ยอมตอบข้อซักถามของเจ้าพนักงานประเมินโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ และโจทก์ไม่ได้นำสืบพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องอะไรบ้าง ข้อเท็จจริงจึงยังไม่พอที่จะวินิจฉัยข้อกฎหมายตามประมวลรษฎากร มาตรา 23 และ 25 ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้งดสืบพยานของคู่ความเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๘

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานตรวจสอบในการตรวจสอบภาษี โดยไม่ยอมตอบข้อซักถามใด ๆ อันเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ส่งมอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในหมายเรียก เจ้าพนักงานประเมินจึงประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่รู้เห็นว่าถูกต้องแก่โจทก์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕ , ๒๖ และ ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์การประเมิน การประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเจ้าพนักงานประเมินจึงเป็นอันเด็ดขาด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่ ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้งดสืบพยานคู่ความและพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่สั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบหรือไม่ เห็นว่า จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานตรวจสอบในการตรวจสอบภาษี โดยไม่ยอมตอบข้อซักถามใด ๆ อันเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่ส่งมอบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในหมายเรียก แต่ข้อเท็จจริงที่ศาลภาษีอากรกลางรับฟังมานั้นยังไม่ปรากฏว่าโจทก์ไม่ยอมตอบข้อซักถามของเจ้าพนักงานประเมินโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ และโจทก์ไม่ได้นำสืบพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่องอะไรบ้าง ข้อเท็จจริงจึงยังไม่พอที่จะวินิจฉัยข้อกฎหมายตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๒๓ และ ๒๕ เห็นควรให้ศาลภาษีอากรกลางสืบพยานและฟังข้อเท็จจริงในส่วนนี้จนสิ้นกระแสความแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้งดสืบพยานคู่ความและพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของ
จำเลยฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ให้ศาลภาษีอากรกลางสืบพยานคู่
ความจนสิ้นกระแสความแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้รวม
สั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่.

(รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายบัญชา สหเกียรติมนตรี
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>